

1015436-87.2021.8.26.0602

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo

Magistrado: José Elias Themer

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... sendo inverossímil a afirmação de furto da fiação elétrica, quando houve a retirada de maquinário ligado a ela.

Uma última ressalva referente aos encargos em aberto. Existe caução no contrato.

Assim, os locadores deverão prestar contas desse valor, comprovando eventuais pagamentos que tenham feito, situação que não pode ser resolvida neste processo por falta de pedido da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

7ª Vara Cível

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

1015436-87.2021.8.26.0602 - lauda

S E N T E N Ç A

Processo Digital nº:

1015436-87.2021.8.26.0602

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo

Requerente:

Neide Satoco Ogino de Abreu e outro

Requerido:

Ana Paula de Oliveira

Justiça Gratuita

Vistos etc.

NEIDE SATOCO OGINO DE ABREU e ELIFAZ AURÉLIO DE ABREU movem ação de cobrança contra ANA PAULA DE OLIVEIRA alegando, em síntese, que as partes firmaram, em 10.10.2017, contrato de locação comercial do imóvel situado na Avenida Professor Flávio Fazano n. 64 no Jardim Piazza di Roma, Sorocaba, valor inicial do aluguel de R\$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais), e a ré passou a efetuar o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel desde abril/2020 sem a concordância dos autores, seja verbal ou escrito. Por causa da pandemia, aguardaram por alguns meses o restabelecimento integral dos pagamentos, o que não ocorreu. Para surpresa dos autores, a ré apresentou uma carta que teria sido entregue na imobiliária, dizendo que os autores haviam concordado com o pagamento de 50% do valor dos aluguéis desde o mês de março de 2020, bem como informavam que iria sair do imóvel no mês de abril de 2021. Impugna referido documento, pela inexistência de acordo e por estar assinado. Além disso, não houve a desocupação do imóvel em abril de 2021. Requereram a rescisão do contrato e o despejo da ré, além do pagamento dos aluguéis

e encargos até a desocupação.

Trouxe procuração e documentos (fls. 17/26).

Os autores emendaram a inicial, noticiando a desocupação do imóvel pela ré, em 17.05.2021, requerendo o prosseguimento como ação de cobrança (fls. 29/31), acrescentando indenização pela retirada de fiação do imóvel e outros danos verificados, a perfazer R\$ 9.101,00 (fls.37/39).

A ré apresentou contestação, sustentando que, por conta da pandemia, teve os rendimentos reduzidos, motivo pelo qual não conseguiu honrar o pagamento dos aluguéis. Procurou a imobiliária, ocasião em que acordaram o pagamento de 50% do aluguel. Por conta da pandemia, requer a revisão dos aluguéis do período de abril/2020 a março/2021, para que seja declarado inexigível o pagamento dos outros 50% do valor do aluguel. Nega a existência de reparos a serem realizados no imóvel e não houve retirada de fiação. Requer que os autores apresentem o extrato da conta-poupança para confirmar o depósito (fls. 81/91).

Os autores replicaram (fls. 119/125).

O feito foi saneado (fls.133/135), seguindo-se audiência de instrução, oportunidade em que foram tomados os depoimentos pessoais (fls.163/167, fls.168/171 e fls.172/173), ouvidas três testemunhas (fls.174/182, fls.183/185 e fls.189/194) e os debates, convertidos em memoriais (fls.186), apresentados pelas partes (fls.197/209 e fls.230/236).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação é improcedente.

A primeira questão respeita à redução de 50% do valor do aluguel durante a pandemia.

Vencida a instrução processual, verifica-se não haver dúvida quanto a isso. A redução foi combinada entre as partes, conforme declarou o próprio autor (fls.169) e uma das testemunhas ouvidas, funcionário da imobiliária que intermediou a locação (fls.175).

Nesse particular, a questão que remanesce é se a diferença deveria ser paga posteriormente, como afirmam o autor e a mesma testemunha, ou se anistia-se o pagamento da metade do valor por causa da pandemia, sem reposição anterior, conforme sustenta a demandada (fls.173).

Não havendo pacto escrito, deve-se entender que a redução do valor do aluguel foi uma liberalidade mesmo, decorrente do reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelos empresários em razão da pandemia, não um adiamento do pagamento, até porque, não se sabia até quando a crise perduraria.

A segunda questão são os danos no imóvel e alguns débitos de consumo, valores acrescentados na emenda da inicial (fls.38), sem a apresentação de uma vistoria final da qual tivessem participado todos os interessados (fls.46), incluindo uma retirada de fios de eletricidade, fato sobre o qual se levanta dúvida se fariam parte de um maquinário vendido à locatária ou se pertenceria ao imóvel.

Ou seja, não há prova desse crédito, sendo inverossímil a afirmação de furto da fiação elétrica, quando houve a retirada de maquinário ligado a ela.

Uma última ressalva referente aos encargos em aberto. Existe caução no contrato.

Assim, os locadores deverão prestar contas desse valor, comprovando eventuais pagamentos que tenham feito, situação que não pode ser resolvida neste processo por falta de pedido da inquilina.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação, condenando os autores nas custas processuais e em honorários de advogado, de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a concessão de justiça gratuita aos sucumbentes.

P. R. I. C.

Sorocaba, 8 de dezembro de 2022.

JOSÉ ELIAS THEMER

Juiz de Direito